

1500049-62.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... mas já foi processado por tráfico de drogas. Informou que, quando de sua abordagem, usava uma camiseta rosa.

Da colheita da prova, percebe-se que a vítima, ator processual cujas declarações gozam de especial valoração, durante o contraditório, não reconheceu o réu, inclusive mediante fotografia.

O réu, por sua vez, negou os fatos, e disse que jamais foi processado por crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500049-62.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500049-62.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2005759/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 22316108 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 244/22/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2005759 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 244/22/050 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN CESAR BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O réu Willian César Barbosa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 157, "caput" c.c. 157, §2º, II do Código Penal.

Segundo a denúncia, o réu, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta de 20h30min, na Rua Araújo Leite, quadra 04, bairro Jardim Estoril IV, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, em concurso com outra pessoa não identificado, subtraiu, para si, um telefone celular Motorola/Moto One Fusion, avaliado em 1.600 reais, mediante grave ameaça, contra a vítima Luiz Eduardo Zerlin Lockmann.

Boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de avaliação (fls. 52), relatório policial final (fls. 53).

Pelo crime, foi o réu preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 37/40), foi o estado flagrancial convertido em preventiva.

Na decisão de fls. 59/60, foi recebida a denúncia e determinada a citação do sentenciado.

O réu foi citado (fls. 66), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 71.

Na decisão de fls. 76/80, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 108/110, as partes desistiram da oitiva da testemunha Alison Seles Guedes, pleito homologado. Na mesma ocasião, foram ouvidas a vítima, a testemunha de acusação/defesa e interrogado o réu. No mesmo ato processual, foi determinada a soltura do sentenciado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 123/126 pugnando, em suma, pela absolvição, face a fragilidade do conjunto probatório.

Já a D. Defesa às fls. 129/131 pleiteou pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP, forte no in dubio pro reo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é improcedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de avaliação (fls. 52), relatório policial final (fls. 53).

A autoria, de outra banda, não restou certa.

A vítima Luiz Eduardo Zerlin Lockmann, em Juízo (mídia SAJ), disse, em síntese, que estava na via pública, quando foi abordado por duas pessoas, sendo que uma delas tinha um volume no bolso, que parecia uma faca. Afirmou que eles subtraíram seu celular. Informou que, na delegacia, reconheceu o rapaz que lhe foi mostrado como o autor do delito, o qual estava sozinho na sala. Em juízo, todavia afirmou categoricamente que o ora réu não foi a pessoa que lhe 'assaltou'. Esclareceu, na análise da fotografia de fls. 25, que o réu não se parece com a pessoa que lhe 'assaltou'. Mencionou que o viu 'de relance'.

O policial militar Vitor Moroni de Santiago, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse, em síntese, que foram acionados acerca de um roubo de um celular. Afirmou que com as características do 'assaltante', informadas pela vítima, saíram em diligências. Informou que encontraram o réu, pessoa com as mesmas características informadas. Esclareceu que ele foi levado para a delegacia, onde foi reconhecido pela vítima. Mencionou que, ao ser detido, ele não estava mais com o aparelho celular.

O réu Willian César Barbosa, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) negou o roubo. Disse, em resumo, que foi abordado pela polícia na via pública e acusado de ter praticado um roubo. Afirmou que nunca praticou crime contra o patrimônio, mas já foi processado por tráfico de drogas. Informou que, quando de sua abordagem, usava uma camiseta rosa.

Da colheita da prova, percebe-se que a vítima, ator processual cujas declarações gozam de especial valorização, durante o contraditório, não reconheceu o réu, inclusive mediante fotografia.

O réu, por sua vez, negou os fatos, e disse que jamais foi processado por crimes patrimoniais, o que pode ser confirmado pelos antecedentes de fls. 27/33.

Portanto, paira dúvida razoável, de modo que a absolvição é medida que se impõe, nos moldes do in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu WILLIAM CÉSAR BARBOSA, qualificado nos autos, outrora responsabilizado pelos arts. 157, "caput" c.c. 157, §2º, II do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas providências.

P.R.I.C.

Bauru, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA